

1005240-62.2022.8.26.0266

Classe: Execução de Pena de Multa

Assunto: Pena de Multa

Magistrado: GUILHERME DE SIQUEIRA PASTORE

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... trata.

Ocorre que, considerada a prática do tráfico de drogas na sua modalidade privilegiada por mulher, cuida-se de fato que, pelas próprias circunstâncias e finalidade tem, como regra, origem na miséria.

Nesse contexto, a despeito de não haver comprovação efetiva da miserabilidade, os elementos extraídos dos autos - a iniciativa para longo parcelamento, de largada descumprido; ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara da Comarca de Itanhaém

Avenida Rui Barbosa, 867

Centro - CEP 11740-000, Itanhaém-SP

Fone: (13) 2104-0162 - E-mail: itanhaem2@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1005240-62.2022.8.26.0266

Classe - Assunto

Execução de Pena de Multa - Pena de Multa

Executado:

Rosângela Vera dos Santos

Trata-se de ação de execução criminal ajuizada pelo Ministério Público em face de Rosângela Vera dos Santos, pela pena de multa que lhe foi imposta no processo n.º 1500085-55.2021.8.26.0266, da 3ª Vara da Comarca de Itanhaém, no valor de R\$ 6.086,67.

A executada compareceu em cartório e requereu o parcelamento da dívida, mas não efetuou o pagamento da primeira parcela.

Este o relatório, passo a fundamentar e decidir.

O processo não comporta seguimento.

A natureza sancionatória da multa penal implica que, embora seja ela dívida de valor, insuscetível de reconversão em reprimenda corporal (art. 51 do Código Penal), o seu inadimplemento prolonga os efeitos da condenação, de modo a subsistir a punibilidade que obsta ao restabelecimento dos direitos políticos do apenado (art. 15, inc. III, da Constituição da República) e à fluência do prazo depurador da sua reincidência (art. 64, inc. I, do Código Penal).

Tais consequências evidentemente se mostram desproporcionais e constitucionalmente ilegítimas, sob o enfoque da igualdade material, na hipótese de a falta de pagamento da multa resultar da incapacidade do sentenciado. De fato, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, assentou que desconsiderar esse contexto resulta em "sobrepunição da pobreza", agravamento de "situação de penúria e de indigência dos apenados hipossuficientes", e oneração dos respectivos grupos familiares, violando objetivos fundamentais da República e o princípio da intranscendência das penas (3ª Seção, REsp 1.785.383/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 24/11/2021).

Na mesma oportunidade, foi fixada a tese referente ao tema n.º 931/STJ, no sentido de que não obsta à extinção da punibilidade a falta de pagamento da multa, se demonstrada a impossibilidade do apenado de efetuar-lo.

No caso dos autos, cuida-se de multa arbitrada no patamar mínimo legal, com aplicação de causa especial de diminuição no patamar máximo, que somente assume vulto em razão dos intervalos abstratamente cominados pelo legislador para o delito de que se trata.

Ocorre que, considerada a prática do tráfico de drogas na sua modalidade privilegiada por mulher, cuida-se de fato que, pelas próprias circunstâncias e finalidade tem, como regra, origem na miséria.

Nesse contexto, a despeito de não haver comprovação efetiva da miserabilidade, os elementos extraídos dos autos – a iniciativa para longo parcelamento, de largada descumprido; a falta de profissão determinada, com a qualificação de desempregada, e a inexistência de qualquer outra exteriorização de capacidade econômica – constituem suficiente embasamento para se concluir pela impossibilidade de efetuar o pagamento e, conseqüentemente, para a insubsistência de fundamento juridicamente legítimo para a continuidade do processo de execução.

Por essas razões, JULGO EXTINTA a punibilidade de Rosângela Vera dos Santos, cuja qualificação consta dos autos, relativamente à pena de multa imposta no processo n.º 1500085-55.2021.8.26.0266, da 3ª Vara do(a) Foro de Itanhaém, em razão do reconhecimento da impossibilidade de efetuar o pagamento, com fundamento no art. 66, inc. II, da Lei de Execução Penal.

Comunique-se ao Juízo da condenação, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt – IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Após, feitas as anotações necessárias no sistema informatizado oficial (histórico de partes), arquivem-se os autos, com baixa definitiva.

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Intimem-se. Itanhaém, 9 de novembro de 2022.

Guilherme de Siqueira Pastore

Juiz de Direito

(assinatura eletrônica)